

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

2308/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לשכיר שהפך לעצמאי ועסקו נסגר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 158
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן החוק העיקרי), בסעיף 158 –
(1) בהגדרה "מבוטח מיוחד", במקום "בשנה" יבוא "בשנתיים";
(2) בהגדרה "תאריך קובע" במקום "ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים" יבוא "ולגבי מבוטח מיוחד – 24 חודשים מהמועד האמור".
2. תיקון סעיף 160
בסעיף 160 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ו), במקום "12 חודשים" יבוא "24 חודשים", ובסיפה, בהגדרה "התקופה המיוחדת", במקום "12 חודשים" יבוא "24 חודשים".
3. תיקון סעיף 161
בסעיף 161 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ה), במקום "ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים" יבוא "ולגבי מבוטח מיוחד – 24 חודשים שלאחר המועד האמור".
4. תיקון סעיף 163
בסעיף 163 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ג), במקום "ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים" יבוא "ולגבי מבוטח מיוחד – 24 חודשים מהתאריך הקובע".
5. תיקון סעיף 171
בסעיף 171 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 11 החודשים האמורים" יבוא "ולגבי מבוטח מיוחד – 23 חודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש".

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק) קובע כי ניתן למצות את הזכאות לדמי אבטלה בתוך 12 חודשים שתחילתם ב-1 בחודש שבו הזכאי התייצב לראשונה בשירות התעסוקה. מי שהתחיל לקבל דמי אבטלה, והחליט לפתוח עסק עצמאי לפני שניצל את מלוא תקופת הזכאות שלו לדמי אבטלה, זכאותו לדמי אבטלה תישמר, אם העסק שפתח נסגר בתוך 24 חודשים, וזאת בתנאי שהעסק נפתח בתקופה של 12 החודשים שלאחר התאריך הקובע, ולא יום לאחר מכן.

עובד שהיה שכיר מספר שנים והחליט לפתוח עסק עצמאי, מגיעה לו הזכות לקבל דמי אבטלה לתקופה משמעותית יותר מזו שניתנת כיום בחוק, שכן הוא צבר והפריש לצורך כך במשך כל התקופה שבה היה שכיר. יתרה מזאת, שלבי ההקמה של עסק חדש לוקחים זמן של תכנון תכנית פעילות עסקית, בדיקות כדאיות, התארגנות וגיוס משאבים נדרשים. מדובר בפרוצדורה ארוכה והתמודדות עם הרבה בירוקרטיה.

מטרת הצעת חוק זו היא להקל על שכירים שיצאו לעצמאות, ולהאריך עבורם את משך הזכאות לדמי אבטלה. זהו אינו הפתרון המיטבי, וכמובן שיש צורך בזכאות מלאה לדמי אבטלה לעצמאים. דמי אבטלה נועדו לאפשר מינימום של קיום בכבוד לכל אלה שנקלעו למצב של אבטלה. המשבר שנבע ממגפת הקורונה השבית את רוב המשק והביא לקריסתם של עסקים רבים.

העסקים הקטנים בישראל הם מנוע צמיחה משמעותי המייצר מקומות תעסוקה, יזמות וחדשנות. המדינה חייבת לתת רשת ביטחון רחבה יותר מזו הניתנת היום.

מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי מבוטחים בביטוח אבטלה שהשלימו תקופת אכשרה וסיימו את העסקתם כשכירים, זכאותם לדמי אבטלה תישמר במשך 24 חודשים במהלכם יוכלו לפתוח עסק, ובמהלך 24 חודשים במידה והעסק נסגר, כך שמשך הזכאות המרבי יהיה ארבע שנים, במקום שלוש שנים כיום. הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לשכיר שהחל לעבוד כעצמאי ועסקו נסגר, תיתן רשת ביטחון רחבה יותר לעובדים עצמאים בתחילת הדרך וכן תעודד יוזמה של פתיחת עסקים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/1595; פ/870/24).

הצעת החוק זהה לפ/870/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)